।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

मानननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

फैसला

मुद्दा नम्बर- ०८१-CP-११३७९
रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८१-४५१४२
दायरी मिति- २०८२।०३।२४
फैसला मिति- २०८३।०२।१३
निर्णय नम्बर- ४

मुद्दा- सम्बन्ध विच्छेद

मानवहादुर श्रेष्ठको नाति, तुल्सीराम श्रेष्ठको छोरा काठमाडौं जिल्ला, सितापाईला वडा नं. ४ हालको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने सुवर्ण कुमार श्रेष्ठ ..१ वादी

विरुद्ध

सुवर्ण कुमार श्रेष्ठको श्रीमती, काठमाडौं जिल्ला, सितापाईला वडा नं. ४ हालको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने सरस्वती श्रेष्ठ .... १ प्रतिवादी

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्यगत बेहोरा

१. फिरादपत्रको संक्षिप्त बेहोरा- प्रतिवादी र मबीच मिति २०४८।०२।१९ मा विवाह भएको र हाम्रो दाम्पत्य सम्बन्धबाट एक छोरा कमल श्रेष्ठको जायजन्म भएको हो। परिवारका वुवा तुल्सीराम श्रेष्ठको मिति २०७६।०७।१५ मा निधन भइसकेको,

आमा कान्छी श्रेष्ठ वृद्धावस्थामा रहनुभएको तथा भाइहरू बसन्तकुमार श्रेष्ठ, सन्तकुमार श्रेष्ठ र सोमकुमार श्रेष्ठ बिबाहपछि मानो अलग गरी बस्दै आएका छन्। प्रतिवादी र छोरासँग रही घरव्यवहार चलाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय प्रतिवादीको व्यवहार अस्वाभाविक भई मलाई आशंकाले हेर्ने, प्रत्येक व्यवहारमा किचलो र झैझगडा गर्ने, हेप्ने तथा दुर्व्यवहार गरी मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरेको र बिगत चार वर्षदेखि छुट्टिई अलग बसेको हुँदा वैवाहिक सम्बन्धको औचित्य समाप्त भएको छ। त्यसैले प्रतिवादीलाई अंश वा खर्च नदिलाई निजसँगको पति-पत्नीको नातासम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको फिराददाबी।

२. प्रतिउत्तरपत्रको संक्षिप्त बेहोरा:- फिरादमा उल्लिखित नाता सम्बन्ध र पुस्तेवारीबाहेक घर छाडी गएको तथा शारीरिक वा मानसिक यातना दिएको भन्ने कथन झुट्टा हो। हाम्रो दाम्पत्य जीवन चलिरहेको अवस्थामा वादीले परम्परागत र रूढिवादी सोच राखी अनावश्यक आरोप लगाउने गरेका भए तापनि मैले निजलाई नै आफ्नो सर्वस्व मानी घरव्यवहार सञ्चालन गर्दा सोधखोज र सहयोग गर्दै आएकी छु। मैले वादीलाई हेप्ने, दुर्व्यवहार गर्ने वा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने कुनै काम गरेकी छैन। अरूको उक्साहटमा परी मुद्दा दायर गरिएको हो। हामी एउटै घरमा एकासगोल र एउटै भातभान्सामा बस्दै आएको हुँदा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने आधार छैन। फिराददावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वेहोराको प्रतिउत्तर जिकिर।

३. मेलमिलापसम्बन्धी आदेश र प्रतिवेदनको बेहोरा- प्रस्तुत विवाद पारिवारिक र देवानी प्रकृतिको भएकाले पक्षहरू स्वयंलाई उपस्थित गराई छलफल गराउने प्रयोजनार्थ जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ५२ बमोजिम पन्ध्र दिनको समय दिई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने भनी यस अदालतबाट मिति २०८२।१०।१८ मा आदेश भएकोमा मेलमिलाप हुन नसकी टुङ्गो लागेको भन्ने मेलमिलाप केन्द्रको प्रतिवेदन मिसिल संलग्न रहेको।

४. साक्षी बुझ्नेसम्बन्धी आदेशको बेहोरा- वादी तथा प्रतिवादीका साक्षी निजहरूबाटै उपस्थित गराई बकपत्रका लागि पेस गर्नू भनी यस अदालतबाट मिति २०८२।१२।२६ मा आदेश भएको।

५. वादीका साक्षी मनोराम के.सी.ले गरेको बकपत्रको वेहोरा- वादी र प्रतिवादीको विवाहपछि सुरुका दिनमा सम्बन्ध राम्रो रहे पनि छोरा जन्मेपछि सम्बन्ध बिग्रँदै गएको, करिब चार वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै बस्दै आएको, प्रतिवादीले पत्नीका रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको र वादीसँग राम्रो व्यवहार नगरेको, हुँदै नभएका कुरामा शंका गरी मानसिक तनाव दिने गरेको तथा वादीकी वृद्ध आमाको हेरविचार नगरेको हो। आफूले वादी-प्रतिवादीबीच झैझगडा भएको देखेको र आगामी दिनमा आपसी

समझदारी हुने सम्भावना नदेखेकाले सम्बन्ध विच्छेद हुनु उचित हुन्छ भनी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको।

६. प्रतिवादीका साक्षी कमल श्रेष्ठले गरेको बकपत्रको बेहोरा:- वादी र प्रतिवादी तीन वर्षदेखि छुट्टिई अलग बसेका होइनन्। मेरी आमा प्रतिवादीले सम्पादनसम्बन्धी काम गर्दा राति आवाज आई असहज हुने भएकाले मेरा पिता वादी सोही घरको छुट्टै कोठामा बस्नुहुन्छ। प्रतिवादीले वादीलाई मानसिक समस्या वा कष्ट दिनुभएको छैन। छोराका नाताले पिताको जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन तयार छु। वादी-प्रतिवादीबीच सम्बन्ध विच्छेदको कानूनी आधार वा कारण छैन र सम्बन्ध विच्छेद भएमा आमाको अर्को सहारा नहुने हुँदा सम्बन्ध विच्छेद हुनु हुँदैन भनी गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको।

यस अदालतको ठहर

७. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलसंलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री विष्णुहरि कोइरालाले वादी दावी बमोजिम वादी प्रतिवादीबीच रहेको पति-पत्नीको नाता सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी र प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जीवन न्यौपानेले देवानी संहिताको दफा ९४ को कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता रहेको नहुँदा वादी प्रतिवादीबीच रहेको पति-पत्नीको नातासम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने होइन, वादी दावी खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।

८. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६८ ले विवाहलाई स्थायी र अनतिक्रम्य सामाजिक तथा कानूनी बन्धनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। विवाह केवल एक साधारण करार मात्र नभएर महिला र पुरुषलाई एउटै हृदय र एउटै संकल्पमा बाँध्ने पवित्र बन्धन हो। विवाहको यसै गरिमा र पति-पत्नीको आत्मिक सम्बन्धलाई महाभारतको आदिपर्व अन्तर्गत शकुन्तलोपाख्यानमा यसरी चित्रण गरिएको छ-

> **"अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा।**
> **भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः॥"** *(आदिपर्व, ७४/४१)*

अर्थात्, पत्नी पुरुषको अर्धाङ्गिनी हुन्, उनी जीवनको सर्वोत्तम मित्र हुन्, र उनी नै धर्म, अर्थ एवं काम (त्रिवर्ग) को मूल आधार हुन्। यही एकात्मता र मिलनको भावनामाथि गृहस्थीको जग बसेको हुन्छ। जब पति-पत्नी दुवैमा यो पवित्र भावना र समर्पण बाँकी रहँदैन, तब मात्र कानूनले अन्तिम विकल्पका रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको बाटो खोलेको छ। सोही अनुरूप, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९३ ले पति-पत्नी दुवैको मन्जुरीमा मात्र सहमतिपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दुवैको पारस्परिक मन्जुरी नभएको खण्डमा भने, सोही संहिताको दफा ९४ मा उल्लिखित

निम्न चार अवस्थामध्ये कुनै एक अवस्था विद्यमान भएमा मात्र पतिले एकतर्फी रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको दावी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ-

(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,

(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,

(ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,

(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा।

उक्त दफाले प्रयोग गरेको भाषा र संरचनाबाटै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने आधारहरू सीमित रहेको भन्ने देखिन्छ। यसमध्ये कुनै न कुनै आधार निश्चित र विशिष्ट प्रमाणद्वारा समर्थित हुनुपर्ने हुन्छ। देवानी मुद्दामा दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहेको भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा व्यवस्था गरिएको एवं वैवाहिक सम्बन्ध कानूनद्वारा संरक्षित र सामाजिक महत्वको संस्था भएकाले दफा ९४ मा उल्लेख भएका आधारहरूलाई संकुचित रुपमा व्याख्या गरी ठोस र विश्वसनीय प्रमाणद्वारा वादीले नै पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ।

९. फिरादपत्रको बेहोरा अध्ययन गर्दा, प्रतिवादीले अस्वाभाविक व्यवहार गर्ने, आशंकाले हेर्ने, झै-झगडा गर्ने, हेप्ने र मानसिक-शारीरिक यातना दिने गरेकोले विगत ४ वर्षदेखि छुट्टिई अलग बसेको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ। सो दावी दफा ९४ को खण्ड (क) र (ग) सँग सम्बन्धित हुनआउँछ। तर उक्त दावीको समर्थनमा वादीले कुनै निश्चित मिति, घटना वा प्रसंगसहितको ठोस विवरण प्रस्तुत गर्न सकेको पाईंदैन। वादीका साक्षी मनोराम के.सी.ले वादी-प्रतिवादीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको, प्रतिवादीले दायित्व पूरा नगरेको र करिब ४ वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै बसेको भनी बकपत्र गरेको भएतापनि उक्त साक्षी कुनै विशेष घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भएको भन्ने देखिंदैन। निजको बकपत्रसमेत सामान्य र अनुमानमूलक प्रकृतिकै रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीका साक्षी कमल श्रेष्ठ स्वयं वादी-प्रतिवादीका छोरा भई निजहरूकै साथमा बसोबास गर्दै आएको र पारिवारिक सदस्य भित्रकै व्यक्ति भएकाले निजको बकपत्रलाई तुलनात्मक रुपमा बढी विश्वसनीयता दिनुपर्ने हुन आयो। निज साक्षीले प्रतिवादीबाट वादीलाई कुनै मानसिक वा शारीरिक कष्ट नदिइएको भनी स्पष्ट बकपत्र गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी पत्नीले माथि उल्लेखित चार अवस्थामध्ये कुनै पनि अवस्था सिर्जना नगरेको र विवाहको पवित्र बन्धन तथा गृहस्थीको जगलाई निरन्तरता दिन चाहेको अवस्थामा केवल मनमुटावकै भरमा पतिको एकतर्फी चाहनाको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गरी दिनु कानून र न्यायको रोहमा मिल्ने देखिएन।

१०. तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दावी दफा १४ को कुनै पनि खण्डसँग ठोस प्रमाणद्वारा नजोडिएको, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको बकपत्रबाटै खण्डित भएको, सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने बोनाफाइड आधार भन्दा बढी वादीको आफ्नै असन्तुष्टि र अनुमानमा रहेको र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्रमा पति-पत्नीको नातासम्बन्ध विच्छेद गर्न मन्जुर नगरेको अवस्था हुँदा वादी सुवर्ण कुमार श्रेष्ठ र प्रतिवादी सरस्वती श्रेष्ठ बीचको पति-पत्नीको नातासम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। अरू तपसिलबमोजिम गर्नू।

तपसिल

१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकाले निजले फिराद दायर गर्दा दाखिल गरेको अदालती शुल्क रु. ५००।- (पाँच सय रुपैयाँ) सदर स्याहा गर्नू भनी लेखा शाखालाई जानकारी दिनू।

२. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबी नपुग्ने ठहरेकाले प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे कानूनको म्यादभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी वादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनू।

३. सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गरे कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू।

४. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपूर्व सोमा प्रमाणीकरण मिति उल्लेख गर्नू साथै कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपश्चात् सोको निस्सा पीठमा जनाई मिसिल सुरक्षितसाथ राख्नको निम्ति नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

शिवप्रसादआचा.

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्लान्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने-

शाखा अधिकृत- अनन्या जोशी

कम्प्युटर अपरेटर- बिनोद थापा

इजलास नम्बर- ४२

फाँट-१

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना १३ गते रोज ४ शुभम् ....

फैसला प्रमाणीकरण मिति- २०८३।५।११।५ अदालतको छाप